

Arbeitsauftrag StGB

1. §223 --> Körperverletzung

Der Paragraph 223 beschreibt den Tatbestand der Körperverletzung. Tatmerkmal ist hierbei das Entstehen eines gesundheitlichen Schaden oder eine körperliche Misshandlung.

Für Notfallsanitäter ist dieser Tatbestand bei vielen notfallmedizinisch notwendigen Maßnahmen gegeben. Zum Beispiel bei der Anlage eines PVK. Hier ist der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung nach §224 erfüllt. Beispielsweise beim Setzen eines Schmerzreiz wird lediglich der Tatbestand nach §223 erfüllt.

Allerdings sind diese Maßnahmen für den Notfallsanitäter im Rahmen der mutmaßlichen Einwilligung nach §630d sowie der rechtfertigenden Einwilligung nach §228 auch ohne Äußerung des Patienten möglich, wenn die Indikation gegeben ist.

2. §323c --> Unterlassene Hilfeleistung

Wer bei einer Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit und Sachwerte keine Hilfe, welche ihm Zumutbar ist leistet, handelt Rechtswidrig. Wenn der Notfallsanitäter Im Rahmen eines Patiententransport an einem Verkehrsunfall vorbei kommt, und einer verletzten Person nicht unter Abwägung der Güter hilft, gilt dies als unterlassene Hilfeleistung. Der medizinische Garant für den Patienten im RTW darf hier nicht missachtet werden.

3. Fallbeispiel IO Zugang

- Obersatz: Hat sich der Notfallsanitäter nach §224 gefährliche Körperverletzung Strafbar gemacht
- Definition:
 - Der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ist grds. eine Körperlichen Schädigung mittels einer Waffe. Voraussetzung für eine Rechtfertigung ist hier der mutmaßliche Patientenwille (§630d BGB) aufgrund einer Einwilligungsunfähigkeit des Patienten.
 - Allgemein beschreibt §630d BGB die Einwilligung durch den Patienten in eine Maßnahme, welche Grds. nach ausreichender Aufklärung nach §630e eingeholt werden kann. Allerdings ist hier bei Einwilligungsunfähigkeit definiert, dass man von einem mutmaßlichen pro vitalem Patientenwillen ausgeht. Ebenso besteht die Möglichkeit, eine Einwilligung rückgängig zu machen.
- Subsumtion:
 - Die Voraussetzungen für §224 StGB sind erfüllt aufgrund des Legens eines IO Zugang, wobei eine Gesundheitliche Schädigung zu erwarten ist.
 - Ebenfalls ist vor Erwachen des Patienten die Voraussetzung einer Rechtfertigung nach §630d BGB erfüllt, wodurch eine Strafbarkeit grds. entfällt. Allerdings hat der Patient nach §1 GG ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, welches er in diesem Fall nach §630d nach Erwachen geltend machen möchte.

- Unklar ist, weshalb der Patient bewusstlos geworden ist. Daher ist unklar, ob der Patient eine Einwilligungsfähigkeit aufweist, da auch ein vorangegangener Krampfanfall die Ursache der Bewusstlosigkeit sein kann. Hier kann genauso von einer Einwilligungsunfähigkeit ausgegangen werden.
- Konklusion:
 - Der Notfallsanitäter macht sich nicht der Körperverletzung nach §§223, 224 Strafbar, da ein mutmaßlicher Patientenwille vorliegt und von einer Einwilligungsunfähigkeit aufgrund somatischer Ursache ausgegangen werden kann.

3. Fallbeispiel schwerer VU

- Obersatz: Macht sich N der unterlassenen Hilfeleistung nach § 323c Strafbar?
- Definition:
 - §323c --> Wer bei einer Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit und Sachwerte keine Hilfe, welche ihm Zumutbar ist leistet, handelt Rechtswidrig
- Subsumtion
 - Es wird ein höheres Gut Verletzt (mögliche Verletzung der körperlichen Unversehrtheit bei Verkehrsunfall)
 - Tatbestand ist erfüllt, da N hätte anhalten müssen, um mindestens einen Notruf abzusetzen und Hilfe zu leisten. Es wäre in diesem Fall zumutbar gewesen, diese Maßnahmen durchzuführen.
- Konklusion
 - Der NotSan N macht sich nach § 323c Strafbar und wird richtig hart verurteilt dieses kleine Arschloch geht in den Knast

#Klausur

#Übungsaufgaben